

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4690/2543

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
นางศิริรัตน์ การะกุลหรือการะกุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 379, มาตรา 383

ข้อตกลงเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญากู้เงินที่โจทก์ติดดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 19 ต่อปี หมายความว่าไม่ว่าจำเลยจะผิดนัดชำระหนี้หรือไม่ก็ตาม
โจทก์ย่อมมีสิทธิติดดอกเบี้ยเอาจากจำเลยในอัตราดังกล่าวตามสัญญาได้ดังนี้จึงไม่ใช่
เบี้ยปรับ แม้ทางปฏิบัติโจทก์จะผ่อนผันให้โดยติดดอกเบี้ยไม่ถึงร้อยละ 19 ต่อปี โดย
เริ่มแรกคิดเพียงร้อยละ 12.25 ต่อปีและต่อมาปรับเพิ่มขึ้นจนถึงร้อยละ 19 ต่อปี ก็
ไม่ทำให้อัตราดอกเบี้ยในส่วนนี้กลายเป็นเบี้ยปรับแต่อย่างใด

ส่วนข้อตกลงกรณีผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระเงินกู้ตามกำหนดงวดใดงวดหนึ่งผู้กู้
ยินยอมให้ผู้ให้กู้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าที่กำหนดเมื่อใดก็ได้ นั่น หมายถึงกรณีผู้กู้
ผิดนัดไม่ชำระหนี้แล้วผู้ให้กู้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 19 ต่อปี
ดอกเบี้ยส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 19 ต่อปีเท่านั้นที่เป็นเบี้ยปรับ ซึ่งถ้าศาลเห็นว่าสูงเกิน
ส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ แต่จะลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 19
ต่อปีไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2539 จำเลยทำสัญญากู้เงินจากโจทก์ โดย จดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันการชำระหนี้ ต่อมาจำเลย ผิดนัดชำระหนี้ โจทก์มีหนังสือทวงถามและบอกกล่าวบังคับจำนองแล้ว ขอให้บังคับ จำเลยชำระเงินแก่โจทก์เป็นต้นเงินและดอกเบี้ยเมื่อคำนวณถึงวันฟ้องเป็นเงิน 306,759.48 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปีของต้นเงิน 249,976.59 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากไม่ชำระให้ยึด ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์หาก ได้เงินไม่พอชำระให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ แก่โจทก์จนครบ

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 260,331.88 บาท พร้อมด้วย ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 16 ต่อปีของต้นเงิน 249,976.59 บาท นับแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2540 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์หากไม่ชำระให้ยึดที่ดิน โฉนดเลขที่ 49633 ตำบลบางปลาเกศ อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกพร้อมสิ่งปลูก สร้างออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ หากได้เงินไม่พอชำระ ให้ยึด ทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาต จากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า ข้อตกลง เรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในสัญญากู้เงินเป็นเบี้ยปรับหรือไม่ เห็นว่า เบี้ยปรับคือ สัญญาที่ลูกหนี้ให้ไว้แก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้ หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควร แต่หนังสือสัญญากู้เงินข้อ 1 มีใจความชัดเจนว่าผู้กู้

ยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี และหนังสือสัญญาจำนองและข้อตกลงต่อ
ท้ายสัญญาจำนองก็มีใจความว่า ผู้จำนองตกลงให้ดอกเบี่ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปีเช่น
กัน จากข้อสัญญาดังกล่าวไม่ว่าจำเลยจะผิดนัดชำระหนี้หรือไม่ก็ตาม โจทก์ยอมมี
สิทธิคิดดอกเบี้ยเอาจากจำเลยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปีตามสัญญาได้อยู่แล้ว ข้อ
ตกลงเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญากู้เงินข้อ 1 ที่ให้โจทก์คิดดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 19 ต่อปี จึงไม่ใช่เบี่ยปรับ แม้ทางปฏิบัติโจทก์จะผ่อนผันให้โดยคิด
ดอกเบี้ยไม่ถึงร้อยละ 19 ต่อปี กล่าวคือเริ่มแรกคิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 12.25 ต่อปี
และต่อมาโจทก์ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจนถึงร้อยละ 19 ต่อปี ก็ไม่ทำให้อัตรา
ดอกเบี้ยในส่วนนี้ซึ่งไม่ใช่เบี่ยปรับกลายเป็นเบี่ยปรับแต่อย่างใด ส่วนข้อตกลงตาม
สัญญากู้เงินข้อ 3 ที่มีใจความว่า หากผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินกู้ตามที่กำหนดไว้ใน
ข้อ 2 ไม่ว่างวดใดงวดหนึ่ง ผู้กูยินยอมให้ผู้ให้กู้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าที่กำหนดใน
ข้อ 1 เมื่อใดก็ได้ นั่นหมายถึงกรณีผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ที่ต้องชำระเป็นรายเดือนแล้ว
ผู้ให้กู้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 19 ต่อปี ดอกเบี้ยส่วนที่เกินกว่าร้อยละ
19 ต่อปีเท่านั้น ที่เป็นเบี่ยปรับซึ่งศาลเห็นว่าดอกเบี้ยส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 19
ต่อปีสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ แต่จะลดลงเหลือน้อยกว่า
ร้อยละ 19 ต่อปีไม่ได้ ดังนั้น การที่ศาลชั้นต้นลดอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 19 ต่อปี
ลงเหลือร้อยละ 16 ต่อปี โดยอ้างว่าเป็นเบี่ยปรับที่สูงเกินส่วน จึงไม่ต้องด้วยความ
เห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 306,759.48 บาท แก่โจทก์พร้อม
ด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปีของต้นเงิน 249,976.59 บาท นับถัดจากวัน
ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น
ต้น

(ยงยศ นิสภัตรกุล-อภิศักดิ์ พรพรชิตาภา-ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เบี้ยปรับมีลักษณะเป็นข้อตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ที่เป็นการลงโทษลูกหนี้ เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องตามสมควรแก่เจ้าหนี้ โดยกำหนดให้ลูกหนี้ต้องชำระเงินจำนวนหนึ่งแก่เจ้าหนี้ ปัญหาว่าข้อตกลงใดเป็นเบี้ยปรับหรือไม่ส่งผลโดยตรงต่อการใช้ดุลพินิจของศาลในการปรับลดจำนวนเงินที่ลูกหนี้จะต้องชำระแก่เจ้าหนี้ กล่าวคือ หากเจ้าหนี้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนหนึ่งจากลูกหนี้โดยอาศัยข้อตกลงที่เป็นเบี้ยปรับแล้ว ศาลก็อาจใช้ดุลพินิจปรับลดจำนวนเงินดังกล่าวลงได้ หากเห็นว่าเงินดังกล่าวสูงเกินส่วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 ในทางกลับกันหากสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะได้รับเงินจำนวนหนึ่งจากลูกหนี้มิใช่ข้อตกลงที่เป็นเบี้ยปรับแล้ว ศาลจะใช้ดุลพินิจปรับลดจำนวนเงินดังกล่าวลงไม่ได้ ปัญหาเรื่องเบี้ยปรับมีความสับสนอย่างแยกกันไม่ออกกับปัญหาเรื่องการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินต่าง ๆ ปัญหาซึ่งเป็นประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้แล้ว สถาบันการเงินซึ่งเป็นเจ้าหนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นกว่าเดิมก่อนที่จะมีการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้ การปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินดังกล่าวเป็นการปรับเปลี่ยนโดยอาศัยข้อตกลงเรื่องเบี้ยปรับหรือไม่ปัญหาดังกล่าวต้องพิจารณาจากข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยในสัญญาฉบับนั้น ๆ ซึ่งอาจแยกข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยออกเป็น 2 กรณี คือ ข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยก่อนการผิดนัดชำระหนี้ และข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้ส่วนปัญหาว่าข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยจะมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับหรือไม่ จะต้องนำข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ย

ก่อนการผิदनัดชำระหนี้ และข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยเมื่อมีการผิदनัดชำระหนี้แล้วมาเปรียบเทียบกัน หากการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินเป็นการปรับเปลี่ยนโดยอาศัยอำนาจตามข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยเมื่อมีการผิदनัดชำระหนี้แล้วก็มีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ แต่ถ้าการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นการปรับเปลี่ยนโดยอาศัยอำนาจตามข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยก่อนการผิदनัด เช่น ข้อตกลงให้ธนาคารคิวดอกเบี้ยในอัตราเอ็มแอลอาร์ หรือ เอ็มอาร์อาร์ ต่อปี จะเห็นได้ว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้เรื่อยไป บางครั้งอาจเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเมื่อมีการผิदनัดชำระหนี้ก็ได้ หรือในบางครั้งอัตราดอกเบี้ย เอ็มแอลอาร์ หรือ เอ็มอาร์อาร์ ต่อปีในช่วงระยะเวลาหนึ่งอาจจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเมื่อมีการผิदनัดของอีกช่วงเวลาหนึ่งก็ได้ หากเป็นเช่นนี้แม้อัตราดอกเบี้ยที่ปรับเปลี่ยนไปจะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิदनัดก็ตาม หรือบางครั้งอาจจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิदनัดของอีกช่วงเวลาหนึ่งก็ตาม ก็จะได้เห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมิใช่เป็นการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยโดยอาศัยข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยเมื่อมีการผิदनัดชำระหนี้แล้วเพราะแม้ไม่มีการผิदनัดชำระหนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่ในตัว จึงไม่ใช่เบี้ยปรับแต่อย่างใด

มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยในแนวนี้หลายเรื่อง เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 322/2541 สัญญากู้เงินหรือสัญญาจำนองกำหนดให้โจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้มีสิทธิคิวดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี และขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ แม้จำเลยทั้งสองผู้เป็นลูกหนี้จะมีได้ผิदनัดชำระหนี้ก็ตาม ข้อสัญญาดังกล่าวจึงมิใช่เบี้ยปรับ การที่ศาลชั้นต้นลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ลงเหลืออัตราร้อยละ 15 ต่อปี โดยอ้างว่าเป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วนนั้นจึงไม่ชอบ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1828/2541 สัญญากู้เงินและสัญญาจำนองระบุดอกเบี้ยไว้ในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี หรือดอกเบี้ยอัตราสูงสุดที่โจทก์กำหนด และระบุด้วยว่าจำเลยที่ 1 ตกลงให้โจทก์ขึ้นหรือปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยตามความเหมาะสมโดยไม่เกินกว่าที่กฎหมายอนุญาตได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้จำเลยที่ 1 ทราบ และถือว่าจำเลยที่ 1 ได้ยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงอัตรา

ดอกเบี้ยวล่วงหน้าแล้ว นอกจากนี้สัญญากู้เงินยังระบุอีกว่า หากภายหลังวันทำสัญญาธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บได้ จำเลยที่ 1 ยินยอมให้โจทก์เรียกดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ดังนั้น การที่โจทก์ปรับอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 18 ต่อปีเป็นร้อยละ 19 ต่อปี ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย และประกาศของโจทก์ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่โจทก์เรียกเก็บจากลูกค้าในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี จึงเป็นการคิดดอกเบี้ยตามสัญญากู้เงินและสัญญาจำนองที่กำหนดให้โจทก์มีสิทธิขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ แม้จำเลยที่ 1 จะมิได้ผิพนัดชำระหนี้ ข้อสัญญาดังกล่าวจึงไม่ใช่เบี้ยปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 379 ที่ศาลจะลดลงได้ตามมาตรา 383 การที่โจทก์ถือโอกาสปรับดอกเบี้ยดังกล่าวตอนที่จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาก็เป็นเพียงวิธีการในการเรียกเอาชำระหนี้ทั้งหมดจากจำเลยที่ 1 เท่านั้นไม่ทำให้สภาพของดอกเบี้ยตามข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 อันมีอยู่แต่เดิมต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นเบี้ยปรับ โจทก์ชอบที่จะคิดดอกเบี้ยจากจำเลยที่ 1 ในอัตราร้อยละ 19 ต่อปีได้ คำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองฉบับ เห็นได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยโดยอาศัยข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยก่อนมีการผิพนัดชำระหนี้ จึงไม่มีลักษณะเป็นเบี้ยปรับสำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองฉบับที่กล่าวมาแล้ว กล่าวคือ เป็นการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยโดยอาศัยข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยก่อนมีการผิพนัดชำระหนี้นั่นเอง และมีข้อสังเกตต่อไปว่าคดีนี้มีข้อตกลงให้โจทก์คิดดอกเบี้ยก่อนการผิพนัดชำระหนี้ได้ถึงอัตราร้อยละ 19 ต่อปี แม้ในทางปฏิบัติโจทก์จะคิดดอกเบี้ยไม่ถึงร้อยละ 19 ต่อปี ก็ไม่ทำให้สิทธิของโจทก์ในการคิดดอกเบี้ยก่อนการผิพนัดในอัตราร้อยละ 19 ต่อปีเสียไปแต่อย่างใด การที่โจทก์ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 19 ต่อปี จากเดิมที่คิดในอัตราร้อยละ 12.25 ต่อปี ก็ไม่มีผลกระทบต่อการที่จะวินิจฉัยว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับหรือไม่ เพราะถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยโดยอาศัยอำนาจตามข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ย

ก่อนการผิदनันตนเอง ขอนำพิจารณาอีกประการหนึ่งคือ ช่วงระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นจากเดิมนั้น หากเป็นการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นกว่าเดิมในขณะที่ลูกหนี้ยังไม่ได้ผิदनชำระหนี้ ก็คงไม่มีปัญหาอะไร เนื่องจากไม่มีลักษณะเป็นเบี้ยปรับอยู่แล้ว เพราะยังมิได้มีการผิदनชำระหนี้ แต่เมื่อลูกหนี้ผิदनชำระหนี้แล้วโจทก์ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นกว่าเดิม จึงเป็นภาพที่ซ้อนกันอยู่ว่าการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะเป็นการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยโดยอาศัยข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยเมื่อมีการผิदनชำระหนี้แล้วหรือไม่ ซึ่งอาจทำให้เห็นว่าเป็นเบี้ยปรับได้ ปัญหาดังกล่าวนี้นขอให้วินิจฉัยโดยยึดถือหลักตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นกล่าวคือ หากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้นนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่จะเรียกได้โดยอาศัยข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยก่อนการผิदनชำระหนี้แล้ว ก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยโดยอาศัยข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยก่อนการผิदन จึงมิใช่เบี้ยปรับแต่อย่างใด แม้จะมีการปรับเปลี่ยนในช่วงเวลาที่มีการผิदनพอดีก็ตาม ข้อสังเกตเรื่องเบี้ยปรับอีกประการหนึ่งก็คือ หากข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เข้าลักษณะเป็นเบี้ยปรับแล้ว ศาลจะใช้ดุลพินิจปรับลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นเบี้ยปรับลงให้ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยก่อนหน้ามีการผิदनชำระหนี้ไม่ได้ทั้งนี้เพราะเบี้ยปรับมีลักษณะเป็นเงินจำนวนหนึ่งนอกเหนือไปจากดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้มีสิทธิคิดเอาจากลูกหนี้ได้ตามสัญญาอยู่แล้ว เงินจำนวนนี้เป็นมาตรการในการลงโทษลูกหนี้เมื่อผิदनชำระหนี้ การปรับลดจึงต้องปรับลดเฉพาะเงินจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น ซึ่งหากศาลปรับลดดอกเบี้ยลงต่ำกว่าเดิม ซึ่งเจ้าหนี้มีสิทธิคิดเอาจากลูกหนี้ได้อยู่แล้วก่อนหน้ามีการผิदनชำระหนี้ ก็จะกลายเป็นว่าเมื่อลูกหนี้ผิदनชำระหนี้แล้วจะได้รับประโยชน์มากกว่าเมื่อยังมิได้มีการผิदनชำระหนี้ นั่นเอง ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ในการกำหนดมาตรการเรื่องเบี้ยปรับขึ้น ดังเห็นได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7328/2541 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7328/2541 ข้อตกลงให้คิดดอกเบี้ยเพิ่มในกรณีลูกหนี้ผิदनนั้นเป็นการกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าในรูปของดอกเบี้ยที่คิดเพิ่มขึ้นจากเดิม

ดอกเบี๋ยที่คิดเพิ่มขึ้นนี้จึงมีลักษณะเป็นเบี๋ยปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 379 ซึ่งถ้าสูงเกินส่วนศาลมีอำนาจลดลงได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 แต่ที่ศาลอุทธรณ์ให้ลดอัตราดอกเบี๋ยลงเหลือในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ยังไม่ถูกต้อง เพราะตามสัญญามีข้อตกลงชำระดอกเบี๋ยตามปกติโดยไม่ผิดนัด ในอัตราร้อยละ 14 และ 13.75 ต่อปี และถ้าผิดนัดจึงจะคิดเพิ่มขึ้นจากนี้ ดังนั้น จึงเป็นเบี๋ยปรับเฉพาะส่วนที่เกินจากร้อยละ 14 และ 13.75 ต่อปี การลดลงจึงลดลงได้ต่ำสุดในอัตราร้อยละ 14 และ 13.75 ต่อปี จะลดลงให้ต่ำกว่านี้ไม่ได้ ทนง ศักดิ์จุลยกาญจน์